

일련번호	17-종합-41	감사주관	사무감사팀		공 개 (○) 비공개 ()
신 분 상 조치인원	주의 9명	재 정 상 조치방법	-	재 정 상 조치금액	-
수감부서	△△지사 ●●지사 ○○○○지사	처분요구일자	2017.12.	조치기한	2018. 2.

주 의

제 목 차량 유류공급 및 경정비 단가계약 운영 불철저

소 관 부 서 △△지사, ●●지사, ○○○○지사

관 련 부 서

내 용

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 한다.)』 제22조(단가계약)에 따라 일정한 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 당해연도 예산의 범위 안에서 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

따라서, 지속적인 공급 및 수리가 요구되는 차량 유류 및 경정비에 대하여는 단가 계약을 체결하여 업무의 효율성 및 경제성을 도모하고, 계약만료시에는 계약단가, 품목 및 업체 서비스 품질에 대한 검토를 통하여 신규계약을 추진하는 등 계약의 투명성과 객관성 및 공정거래를 위하여 노력하여야 한다.

△△지사는 지사 업무용 차량의 경정비(수리)를 위하여 2015.9.3 ‘▷▷자동차청라 ▷▷점’과 1년 계약기간(‘15.9.3~’16.9.2)의 “업무용 차량 경정비 단가계약”을 체결하였고, 계약체결에 대한 보고문서[문서번호 : ■■■■팀-1391(‘15.9.4)]에는 “계약기간 종료 2개월 이전 상호 해약통보 없을시 계약기간 연장 가능”함을 기재하였으나, 계약서에는 계약기간 연장에 대한 내용을 기재하지 않았다.

따라서, 지속적인 차량 경정비를 위해서는 위 계약기간 만료시 신규로 계약을 추진하여야 하나 계약체결 요구에도 불구하고 해당 업체에서 계약체결에 응하지 않는다는 사유로 신규 계약을 체결하지 않은 채 기존 계약의 연장 결정에 대한 별도의 내부보고 없이 해당 업체와 지속적으로 거래를 하고 있다.

●●지사는 본부, 사업소 및 분소 등 사업장별로 차량 유류공급 및 경정비에 대한 단가계약을 체결하여 운영하고 있으며, 각 계약서에는 “계약자 및 계약상대자 상호간에 사전 해약통보가 없을 시는 계약만료 익일부터 본 계약과 동일한 조건으로 계속 유효한 것으로 한다”로 하여 계약기간 연장운영에 대한 조건을 명시하였다.

그러나, 지사가 계약체결한 차량 유류공급 및 경정비 단가계약 4건은 계약기간을 최장 4년(‘17.10월 현재 기준)까지 초과하여 운영하고 있으며, ◁ ◁ 분소 「차량 유류공급 단가계약서(자재외상거래 약정서)」에는 계약기간 연장에 대한 조건을 명시하고 있지 않음에도 당초 계약체결 보고문서에 “약정만료 후 1년씩 자동연장” 기재를 사유로 기존 업체와 거래를 유지하고 있다.

【전북지사 유류공급 및 차량 경정비 단가 계약기간 초과 운영 현황】

구 분	사업장	계약 업체명	계약 체결일	계약기간	계약기간 연장조건
유류공급 단가계약	본부	□□□입구 주유소	‘12.10.	‘12.10.16~’13.10.15	상호간에 사전 해약 통보가 없을 시는 계약만료 익일부터 본 계약과 동일한 조건으로 계속 유효한 것으로 한다.
	●●사업소	▣▣▣▣ 주유소	‘13.3.25	‘13.4.1~’14.3.31	
	●●분소	ΦΦΦ 주유소	‘15.8.5	‘15.9.1~’16.8.31	
	◁ ◁ 분소	익산⊗⊗ (⊞⊞지점 주유소)	‘14.7.10	‘14.7.14~’17.7.14	계약서(상대업체의 자재외상거래 약정서)에는 연장내용 없음 ※ 계약체결 보고문서에만 ‘약정 만료후 1년씩 자동 연장’ 기재
차량 경정비 단가계약	본부	☆☆점 ☆☆자동차	‘13.2.28	‘13.3.1~’14.2.28	상호간에 사전 해약 통보가 없을 시는 계약만료 익일부터 본 계약과 동일한 조건으로 계속 유효한 것으로 한다.

○○○○지사는 본부, 사업소 및 분소 등 사업장별로 차량 유류공급 및 경정비에 대한 단가계약을 체결하여 운영하고 있으며, 각 계약서에 계약기간 연장에 대한 조건을 명시하였다. 그러나, 지사가 체결한 차량 유류공급 및 경정비 단가계약 5건은 연장기간을 1년에 한하도록 하거나, 1년간만 추가로 연장가능하도록 하였음에도 ‘17.9월 현재 연장기간을 초과하여 운영하고 있다. 또한, ▷ ▷ 분소 차량

경정비 단가계약 건은 '상호 협의에 따라 계약기간 연장가능' 하도록 하였음에도 계약기간 만료시 연장계약기간 등 명확한 계약사항에 대한 상호 협의 및 별도의 내부보고 없이 기존 업체와 거래를 유지하고 있다.

【부산경남지사 유류공급 및 차량 경정비 단가 계약기간 초과 운영 현황】

구 분	사업장	계약 업체명	계약 체결일	계약기간	계약기간 연장조건
유류공급 단가계약	◦◦ 사업소	MMMM 주유소	‘14.12.22	‘14.12.1~’15.11.30	상호 해약통보 없을시 계약 만료 익일부터 동일 조건 으로 1년에 한하여 계속 유효
	▽▽ 분소	◆◆◆◆ 주유소	‘15.11.30	‘15.12.1~’16.11.30	
	▲▲ 분소	▽▽주유소	‘14.6.30	‘14.7.1~’15.6.30	
차량 경정비 단가계약	◦◦ 사업소	☆☆점 ☆☆자동차	‘15.8.20	‘15.8.20~’16.8.19	상호 해약통보 없을시 계약 만료 익일부터 동일 조건 으로 1년에 한하여 계속 유효
	▽▽ 분소	◇◇카센타	‘15.4.23	‘15.4.23~’16.4.22	계약만료 후 상호 협의에 따라 계약기간 연장가능
	▲▲ 분소	♠♠종합 정비	‘14.3.13	‘14.4.1~’15.3.31	계약만료 후 상호 협의 후 변경계약서 없이 1년간 추가로 연장 가능

<조치할 사항>

차량 유류공급 및 경정비 단가계약 업무에 불철저한 관련자는 주의 조치하시고, 연장 계약기간 만료한 계약 건에 대하여는 신규 계약추진 등 향후 동일사례가 발생하지 않도록 단가계약 체결 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

<관련자 및 귀책사유>

소 속	직·성명	관리기간	담당업무	귀책사유	현근무부서	처분요구
△△ 지사	팀원 AAA	‘16.1.25~현재	차량관리	차량 유류공급 및 경정비 단가계약 체결업무 불철저	좌동	주의
	팀장 BBB	‘15.1.1~현재	■■■■■팀 업무 총괄	”	좌동	주의
●● 지사	팀원 CCC	‘15.1.1~현재	계약담당	”	좌동	주의
	팀장 DDD	‘15.1.1~‘17.6.30	■■■■■팀 업무 총괄	”	●●●●지사	주의
	팀장 EEE	‘17.7.1~현재	■■■■■팀 업무 총괄	”	좌동	주의
○○○○ 지사	팀원 FFF	‘16.1.1~현재	차량관리	”	좌동	주의
	팀장 GGG	‘15.1.1~‘17.1.2	■■■■■팀 업무 총괄	”	▣▣▣▣센터	주의
	팀장 HHH	‘17.1.3~‘17.6.30	■■■■■팀 업무 총괄	”	○○○○지사 ■■■■■팀	주의
	팀장 KKK	‘17.7.1~현재	■■■■■팀 업무 총괄	”	좌동	주의